

(๔) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

กรณีที่คณะอนุญาตตุลาการมีคำวินิจฉัยว่า มีการปฏิบัติผิดสัญญาและวินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าปรับหรือเบี้ยปรับตามสัญญา ซึ่งกำหนดว่าจะต้องชำระค่าปรับเมื่อผิดสัญญาและได้มีการหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับ เงินค่าจ้างที่หักไว้นั้นย่อมถือเป็นเบี้ยปรับ อันเป็นค่าเสียหายจำนวนหนึ่งที่อาจมีหรือเกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ซึ่งคู่สัญญาได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาเพื่อให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาชดเชยแก่ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญา ดังนั้น เมื่อคณะอนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้คืนเงินค่าปรับ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่ได้รับคืนนั้น เนื่องจากการหักเงินค่าปรับไว้เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง การที่คณะอนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับดังกล่าวโดยไม่มีความหมายให้อำนาจ จึงถือเป็นคำชี้ขาดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวได้

คดีนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้คัดค้าน) ได้ทำสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารพ่วงชั้นเดียวปรับอากาศกับผู้ร้อง ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาผู้คัดค้านผิดนัดชำระเงินค่าจ้างให้กับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาตตุลาการ โดยข้อเท็จจริงในชั้นการพิจารณาของคณะอนุญาตตุลาการปรากฏว่า เมื่อผู้ร้องขอเบิกเงินค่าเหมาซ่อม ทั้งฝ่ายผู้ร้องกับผู้คัดค้านก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ข้อมูลรวมทั้งจำนวนเงินให้ตรงกันก่อน หลังจากนั้นผู้ร้องจะต้องทำใบแจ้งหนี้ให้ตรงตามข้อมูลที่ตรวจสอบกัน ในส่วนของค่าปรับรถจอดเสีย ผู้คัดค้านเป็นฝ่ายคำนวณและนำไปหักออกจากค่าเหมาซ่อมที่ผู้คัดค้านจะต้องชำระให้แก่ผู้ร้อง โดยผู้ร้องจะต้องออกใบแจ้งหนี้ขอรับเงินตามจำนวนเงินคงเหลือหลังจากถูกหักค่าปรับออกแล้ว ผู้คัดค้านจึงจะยอมจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าว หากผู้ร้องโต้แย้งเป็นหนังสือในเรื่องค่าปรับ ผู้คัดค้านจะถือว่าใบแจ้งหนี้ข้างต้นไม่เป็นไปตามระเบียบที่ผู้คัดค้านกำหนด ผู้คัดค้านก็จะไม่จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ดังนั้น การที่ผู้ร้องยอมรับเงินโดยไม่โต้แย้งการปรับเป็นหนังสือหรือไม่โต้แย้ง ก็เพราะหากโต้แย้งแล้วผู้คัดค้านจะไม่จ่ายเงินโดยสิ้นเชิง ทำให้ผู้ร้องต้องขาดสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งขึ้นและยังเป็นเหตุให้ผู้ร้องต้องกระทำผิดสัญญาเพิ่มขึ้นไปอีก กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องมิได้สมัครใจให้ผู้คัดค้านหักค่าปรับออกจากค่าจ้างเหมาซ่อมแต่อย่างใด สิทธิเรียกร้องคืนค่าปรับของผู้ร้อง



จึงยังไม่ขาดไปตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ร้องจึงมีสิทธิเรียกร้องขอคืนค่าปรับดังกล่าวได้ ดังนั้น คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าปรับจึงมิได้เป็นคำชี้ขาดที่เกินขอบเขตแห่งสัญญาหรือขอบเขตข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๓ (๔) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้คัดค้านต้องคืนให้แก่ผู้ร้องนั้น เมื่อปรากฏว่าตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้แจกแจงให้ทราบแล้วว่า จำนวนเงินค่าปรับที่ผู้คัดค้านหักไว้และยังไม่ขาดอายุความแต่ละปีเป็นจำนวนเท่าใด และรวมเป็นค่าปรับทั้งหมดเท่าใด ซึ่งจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าสูงเกินส่วน สมควรลดค่าปรับลง โดยให้ผู้คัดค้านคืนเงินค่าปรับจำนวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ร้อง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ปรากฏตรงกันทั้งในส่วนที่วินิจฉัยและในส่วนคำบังคับท้ายคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับคำสั่งของอนุญาโตตุลาการก็ยืนยันตามคำชี้ขาดที่ให้ผู้คัดค้านคืนค่าปรับเป็นเงินจำนวนข้างต้น โดยแม้คณะอนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำนาจแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับที่พิมพ์ผิดพลาดได้เนื่องจากพ้นระยะเวลาการแก้ไขคำชี้ขาดตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่กรณีถือเป็นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาและไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่วนประเด็นว่า การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้คัดค้านคืนค่าปรับบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ร้อง เป็นคำชี้ขาดที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น โดยที่การพิจารณาประเด็นดังกล่าวต้องแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ (๑) กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าไม่มีการปฏิบัติผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิปรับตามที่กำหนดในสัญญา โดยให้ชำระเงินค่าจ้างหรือคืนเงินค่าจ้างที่รับไว้ กรณีเช่นนี้ลูกหนี้ย่อมจะต้องชำระหรือคืนเงินค่าจ้างให้แก่เจ้าหนี้พร้อมดอกเบี้ย และ (๒) กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่ามีการปฏิบัติผิดสัญญา และวินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าปรับหรือเบี้ยปรับตามสัญญาซึ่งกำหนดว่าจะต้องชำระค่าปรับเมื่อผิดสัญญาและได้มีการหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับ เงินค่าจ้างที่หักไว้นั้นย่อมถือเป็นเบี้ยปรับ ดังนั้น เมื่อคดีนี้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และให้คืนเงินค่าปรับ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่ได้รับคืนนั้น เพราะเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง อันเป็นการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านต้องชำระดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะชี้ขาดเช่นนั้นได้ จึงเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ย เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนนี้ได้ตามมาตรา ๔๐



วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๘๗/๒๕๖๖)

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์ให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว โดยจะต้องเคารพซึ่งเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่จัดให้มีกระบวนการยุติธรรมขึ้นระหว่างคู่สัญญา เพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา แทนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลที่รัฐจัดให้ไว้ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำกัดบทบาทของศาลในลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปในการทบทวนคำวินิจฉัยของศาลในลำดับขั้นรองลงมา โดยบทบัญญัติข้างต้นบัญญัติเป็นหลักการห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เว้นแต่คำอุทธรณ์จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น แม้คดีนี้คำอุทธรณ์ของผู้ร้องจะไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่ให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้เป็นคำชี้ขาดที่เกินคำขอของผู้คัดค้านตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันฝ่าฝืนบทกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลจึงมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เกินกว่าคำขอได้

โดยที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว โดยจะต้องเคารพซึ่งเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่จัดให้มีกระบวนการยุติธรรมขึ้นระหว่างคู่สัญญาเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา แทนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลที่รัฐจัดให้ไว้ ดังนั้น มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำกัดบทบาทของศาลในลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปในการทบทวนคำวินิจฉัยของศาลในลำดับขั้นรองลงมา โดยบทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติเป็นหลักการห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เว้นแต่คำอุทธรณ์จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อคดีนี้คู่กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทโดยความเห็นชอบของผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามเป็นสามประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านเป็นฝ่ายผิดสัญญา ประเด็นที่สอง ผู้ร้องมีสิทธิเรียกค่าปรับและค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด และประเด็นที่สาม ผู้คัดค้านมีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างหรือไม่ เพียงใด ซึ่งเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในการดำเนินการจ้างก่อสร้างทั่วไป อันเป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามปกติเท่านั้น การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีลักษณะที่จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับข้อคัดค้านตามอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีเหตุที่ทำให้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และแม้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยผิดนัดอันเป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ยังคงให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ และค่างานเพิ่มให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสาม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏว่ามีการความเห็นแย้งในคำพิพากษา



ของศาลปกครองชั้นต้น และมีใช้เป็นกรณีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว คำอุทธรณ์ของผู้ร้องจึงไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่ให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งสามได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งโดยประสงค์ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสามเป็นเงินจำนวน ๕,๓๘๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวสอดคล้องกับบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่มีการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๖๑๑,๐๐๐ บาท โดยจ่ายเงินงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๙,๐๐๐ บาท การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ และค่างานเพิ่มให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสามจำนวน ๕,๓๘๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนกว่าจะชำระเสร็จ จึงเป็นคำสั่งที่เกินคำขอของผู้คัดค้านทั้งสามตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และโดยที่กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้กรณีจะมีได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดก็สามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๖/๒๕๖๗)

๔. การบังคับตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ในการวินิจฉัยว่าคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ นั้น ศาลต้องพิจารณาให้ได้ความว่าคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำสั่งชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ระบบกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ไม่อาจยอมรับคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาเช่าคลื่นความถี่แผ่ การชำระหนี้และรับชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเท่านั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แผ่จึงมิได้มีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และทำให้การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวที่ปรากฏในคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมิได้มีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นเดียวกัน ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้ได้



การพิจารณาว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ นั้น ศาลย่อมต้องพิจารณาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามหลักกฎหมายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นสำคัญ ซึ่ง “ขอบเขตและความหมายของความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ย่อมมีความแตกต่างออกไปจากขอบเขตและความหมายของ “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความศาล เป็นต้น เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะที่แตกต่างออกไปจากกฎหมายอื่น ๆ โดยศาลภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ มีอำนาจอย่างจำกัดในการตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทำให้การพิจารณาขอบเขตและความหมายของความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชนของคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่ถูกนำไปใช้หรือมีการตีความเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายที่เสียประโยชน์ในชั้นอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ศาลรื้อฟื้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในประเด็นที่เสียประโยชน์นั้นอีกครั้งหนึ่ง อันจะทำให้เป็นการตีความที่ศาลจะขยายอำนาจการควบคุมตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการออกไปได้ ดังเช่นการควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง หรือการตรวจสอบบททวนของศาลในลำดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งจะขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามสัญญาหรืออนุญาโตตุลาการตีความกฎหมายไม่ถูกต้อง เป็นต้น และแม้ว่าที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาคดีปกครอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้วินิจฉัยเอาไว้ว่า ศาลมีอำนาจตรวจสอบเหตุผลที่คณะอนุญาโตตุลาการใช้ประกอบการจัดทำคำชี้ขาด ทั้งในปัญหาการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และในปัญหาความถูกต้องของการปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่คณะอนุญาโตตุลาการรับฟังเป็นยุติแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยว่า การยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ เพียงใด ก็ตาม แต่มติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวก็มิได้กำหนดลักษณะทั่วไปทางกฎหมายที่จะนำมาใช้พิจารณากำหนดขอบเขตและความหมายของความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยมติที่ประชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุดข้างต้นเพียงแต่วางหลักการให้ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นรายคดีไปว่า ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่พิพาทนั้น ถือเป็นความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ ดังนั้น ในการที่จะวินิจฉัยว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ หรือไม่ นั้น ศาลจึงต้องพิจารณาให้ได้ความว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีผลกระทบ ต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน



เช่น คำชี้ขาดที่บังคับให้มีการชำระหนี้ส่งมอบยาเสพติด หรือคำชี้ขาดที่บังคับให้ชำระหนี้ตามสัญญาที่สร้างขึ้นโดยการทุจริต เป็นต้น อันเป็นกรณีที่ระบบกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ไม่อาจจะยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นได้

เมื่อพิจารณาเนื้อหาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้แล้ว เห็นได้ว่า สาระสำคัญของคำชี้ขาดดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาเช่าคลื่นความถี่แผ่ส่งคลื่นวิทยุอันสืบเนื่องมาจากการคัดค้านได้กล่าวอ้างว่า ผู้ร้องไม่มีอำนาจในการใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งคลื่นวิทยุ เพราะผู้ร้องไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจให้ใช้ จึงไม่มีอำนาจที่จะทำสัญญาพิพาทกับผู้คัดค้าน เป็นเหตุให้สัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น ในขณะที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า ผู้ร้องในฐานะที่เป็นส่วนราชการมีอำนาจใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งมาแต่เดิม และไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะอนุญาโตตุลาการจึงกำหนดประเด็นพิจารณาว่า ผู้ร้องมีอำนาจหรือได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งหรือไม่ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่คณะอนุญาโตตุลาการนำมาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว คือ ลักษณะทางเทคนิคของคลื่นความถี่แผ่ส่ง (SUBCARRIER) ที่เป็นวัตถุแห่งการชำระหนี้ตามสัญญาที่พิพาทว่า มีความเกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่หลัก (CARRIER) ที่ผู้ร้องใช้ออกอากาศหรือไม่ เพียงใด ซึ่งจะส่งผลให้ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าผู้ร้องจะต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แผ่ส่ง (SUBCARRIER) ก่อน หรือไม่ โดยกรณีดังกล่าวมีลักษณะของข้อพิพาทเกี่ยวกับวัตถุแห่งหนี้ ซึ่งได้แก่ คลื่นความถี่แผ่ส่ง (SUBCARRIER) ที่จะต้องมีการวินิจฉัยว่า วัตถุแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีทางเทคนิคที่ผู้คัดค้านอ้างว่าตนเองไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่แผ่ส่งได้ เนื่องจากมีการรบกวนกันของสัญญาณ เป็นต้น สำหรับประเด็นที่ว่าผู้ร้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยจะต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งก่อนหรือไม่ นั้น ก็เป็นเพียงความบกพร่องของวัตถุแห่งหนี้ว่า ผู้ร้องมีการส่งมอบคลื่นความถี่แผ่ส่งตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาหรือไม่ ดังนั้น เมื่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้เป็นกรณีวินิจฉัยเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาเช่าว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาและเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับคลื่นความถี่แผ่ส่งที่พิพาทหรือไม่ เพียงใด จึงส่งผลแต่เพียงทำให้วัตถุแห่งหนี้ ซึ่งได้แก่ คลื่นความถี่แผ่ส่งไม่เป็นไปตามสัญญาเท่านั้น ซึ่งหากคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งทางปกครองในการอนุมัติให้ใช้คลื่นความถี่แผ่ส่ง หรือสัญญาทางปกครองก็ตาม ศาลย่อมมีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้อย่างเต็มที่ว่า คลื่นความถี่แผ่ส่งที่ส่งมอบกันนั้นเป็นคลื่นความถี่แผ่ส่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการตรวจสอบคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการชำระหนี้ของคู่สัญญาในช่วงปีใดบ้างที่เป็นไปโดยชอบตามสัญญาและเป็นไปโดยสุจริต ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา การชำระหนี้และรับชำระหนี้ตามสัญญาเท่านั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งจึงมิได้มีลักษณะที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และทำให้การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งของอนุญาโตตุลาการที่ปรากฏในคำชี้ขาด มิได้มีลักษณะ



ที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่นเดียวกัน ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในคดีนี้ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒-๗๓/๒๕๖๖)

เมื่อคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ของคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญา อีกทั้ง คำร้องแย้งของผู้คัดค้าน เป็นคำขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้คัดค้าน มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว กรณีจึงมิใช่การที่ คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดข้างต้นแล้วจะทำให้คู่พิพาทไม่อาจดำเนินการตามคำชี้ขาดได้ อันจะถือว่าการบังคับตามคำชี้ขาดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าข้างต้นเป็นเพียงเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา ตามปกติทั่วไป มิได้มีลักษณะพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม การยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการข้างต้นจึงไม่มีลักษณะที่เป็นการขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอน คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) (๒) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

ในการที่จะวินิจฉัยว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ นั้น ศาลจะต้องพิจารณาให้ได้ความว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นอาศัย ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาด ที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเป็นกรณีที่ระบบกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ไม่อาจจะยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นได้ ทั้งนี้ ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๗๒-๗๓/๒๕๖๖

เมื่อพิจารณาเนื้อหาของคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิต ไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียนที่พิพาทแล้วเห็นได้ว่าสาระสำคัญของคำชี้ขาดดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาที่พิพาท อันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้คัดค้านได้เคยขอให้ผู้ร้อง เลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (วัน SCOD) ออกไป แต่ผู้ร้องกลับแจ้งว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สิ้นผลแล้ว โดยอ้างว่าผู้คัดค้านไม่สามารถดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ให้แก่ผู้ร้องได้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญากับผู้คัดค้าน ผู้คัดค้าน จึงเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยโต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาของผู้ร้องไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญาจึงยังไม่สิ้นสุดลง และให้ผู้ร้องขยายระยะเวลา ซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาออกไป ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทโดยความเห็นชอบ ของผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็น ๓ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ ผู้คัดค้านมีสิทธิหรืออำนาจโดยชอบในการ ยื่นคำเสนอข้อพิพาทหรือไม่ ประเด็นที่ ๒ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามที่



ผู้คัดค้านกล่าวอ้างหรือไม่ และประเด็นที่ ๓ ผู้ร้องมีหน้าที่ต้องขยายระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาไฟฟ้าออกไปมีกำหนด ๒๔ เดือน นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดหรือไม่ และได้ชี้ขาดว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยกำหนดให้ผู้คัดค้านต้องเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ให้แก่ผู้ร้องภายในกำหนดระยะเวลา ๑๘ เดือน นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดนี้ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาในการซื้อขายไฟฟ้าตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อสัญญาเท่านั้น อีกทั้ง การที่ผู้คัดค้านได้ร้องแย้งในคดีนี้ โดยมีคำขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้คัดค้านมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว กรณีจึงมิใช่การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดดังกล่าวแล้วจะทำให้คู่พิพาทไม่อาจดำเนินการตามคำชี้ขาดได้ อันจะถือว่าการบังคับตามคำชี้ขาดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในทางกลับกัน การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทเป็นเพียงเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาตามปกติทั่วไป หาได้มีลักษณะพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม การยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงไม่มีลักษณะที่จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงฟังไม่ได้ว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เป็นคำชี้ขาดที่ไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา หรือเป็นคำชี้ขาดที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายหรือการบังคับตามคำชี้ขาดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่ศาลขอจะเพิกถอนได้ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) (๒) (ก) (ข) ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๕/๒๕๖๓)



บทที่ ๒๒

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์กรอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ สถาบันที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีอื่น ๆ

การพิจารณาให้เงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ และข้อเท็จจริงแล้ว หากปรากฏว่ากรณีไม่มีมูลในทางอาญา และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว การที่คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด มีมติไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมแก่ผู้ยื่นคำขอ ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเร่งรัด การดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา ตลอดจนการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด เนื่องจากไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุน ยุติธรรมให้ นั้น เป็นการกล่าวหาว่าคณะอนุกรรมการฯ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาซึ่งไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวง ยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี (แบบ กทย. ๑) เพื่อขอรับความช่วยเหลือเงิน หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมในการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนาย อ. ในความผิด ฐานฉ้อโกง ต่อมา ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ปรากฏเอกสารและหลักฐานในการเอาผิดเรื่องฉ้อโกงกับคู่กรณี ผู้ฟ้องคดี เห็นว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ โดยที่การพิจารณา ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๑๐



ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนาย อ. ในความผิดฐานฉ้อโกง เนื่องจากนาย อ. ได้ยืมเงินจากผู้ฟ้องคดีไปหลายครั้งโดยไม่มีการทำหลักฐานรวมเป็นเงินจำนวน ๙๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีแจ้งให้นาย อ. นำเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนแล้ว แต่นาย อ. ไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าว พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้วมีความเห็นไม่สั่งฟ้องคดี เนื่องจากคดีขาดอายุความ อันทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามมาตรา ๓๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อมา พนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีคำสั่งยุติการดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. อีกทั้ง กรณีดังกล่าวไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถใช้สิทธิต่อศาลในทางอื่นได้ จึงเห็นได้ว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีมูลในทางอาญา และไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ในทางแพ่ง อันจะใช้สิทธิทางศาลหรือจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล ทั้งไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไม่เป็นการปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ไม่เป็นการกระทำละเมิดที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม และไม่เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในส่วนการพิจารณาถึงพฤติกรรม ข้อเท็จจริง และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น นั้น ไม่ปรากฏว่า นาย อ. เป็นผู้มียุติพลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด กรณีจึงมิใช่การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระทำของผู้มียุติพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คำขอของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ ประกอบกับข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีฯ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบและอยู่ในกรอบที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีโดยมีคำขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเร่งรัดดำเนินคดีกับนาย อ. ให้ได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น เป็นการขอให้ศาลลงโทษคู่กรณีของผู้ฟ้องคดีในคดีอาญาข้อหาฉ้อโกง อันเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำขอดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ ส่วนคำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีให้ได้รับโทษตามกฎหมาย เนื่องจากไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีหนี้สินมากมาย นั้น กรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นการกล่าวหาในส่วนที่เป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเช่นเดียวกัน จึงไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษา



ได้ตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๕๕/๒๕๖๖)

การพิจารณาเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น นอกจากจะต้องมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว กองทุนยุติธรรมยังต้องพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ ข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบการพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นอีกดังต่อไปนี้ (๑) พดติกรรมและข้อเท็จจริง ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหาย ตามกฎหมายอื่น ดังนั้น แม้คดีนี้กองทุนยุติธรรมโดยคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด สิทธิมนุษยชนจะเห็นว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมเป็นเงินที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควร การที่กองทุนยุติธรรมมีมติไม่อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมให้แก่ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาของนางสาว ส. ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีคนร้ายลอบวางระเบิดที่อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม (ผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์) กรณี การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อกองทุนยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยขอรับความช่วยเหลือในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด สิทธิมนุษยชนในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการ ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วมีมติไม่อนุมัติ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือตามข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือ ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาทบทวนการช่วยเหลือเงินกองทุน ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพิจารณาแล้วมีมติ



ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่นุมัติเงินกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล ในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกองทุนยุติธรรมหรือไม่ นั้น จะต้องปรากฏว่านางสาว ส. บุตรของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นจำเลยที่ถูกคุมขังตามคำพิพากษาเกินกำหนด หรือเป็นจำเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังในระหว่างการสอบสวนตามข้อ ๙ (๑)-(๓) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว ส. ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ส่วนจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อนางสาว ส. ในกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบดังกล่าวหรือไม่ นั้น เห็นว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมยังไม่ได้กำหนดถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอื่นตามที่เห็นสมควรเป็นการทั่วไป และแม้ในชั้นทบทวนผลพิจารณาตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเห็นว่า นางสาว ส. เป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แต่เงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรมหรือไม่ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนยังต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ ประกอบการพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นอีกดังต่อไปนี้ (๑) พุทธกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานกฤษฎีกาจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีมติไม้อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลที่รับฟังได้ และเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๖/๒๕๖๗)

คุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นทนายความตามมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กับคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มีความแตกต่างกัน จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชน



และครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ได้ และเมื่อมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายไว้ว่า นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเรื่องวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนภายหลังจากบทบัญญัติมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลใช้บังคับแล้ว โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผ่านการอบรมความรู้ที่ปรึกษากฎหมายตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ต้องหาของคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕ วรรคสี่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ที่ปรึกษากฎหมายได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และก่อนที่จะมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงไม่มีอำนาจหน้าที่จ่ายเงินรางวัล/ค่าป่วยการให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และได้รับการอบรมเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และทดสอบความรู้จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงยุติธรรมจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเบิกจ่ายเงินรางวัลของทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมายที่รัฐจัดหาให้ในชั้นพนักงานสอบสวนกรณีปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จำนวน ๔๑ คดี เป็นเงินจำนวน ๔๓,๕๐๐ บาท และมีหนังสือถึงยุติธรรมจังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเบิกเงินดังกล่าว จำนวน ๗๙ คดี เป็นเงินจำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ตอบข้อหาหรือการจ่ายเงินกรณีดังกล่าวว่าไม่อาจอนุมัติจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดคดีอาญาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนในเขตจังหวัดลำปาง จำนวน ๔๑ คดี และในเขตจังหวัดแพร่ จำนวน ๗๙ คดี นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนในระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งล้วนแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ภายหลังจากบทบัญญัติมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓



มีผลใช้บังคับแล้ว โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายไว้ว่า นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเรื่องวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซึ่งก็คือ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจัดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผ่านการอบรมความรู้ที่ปรึกษากฎหมายตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ต้องหาของคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕ วรรคสี่ (เพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙) ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติว่า ให้ที่ปรึกษากฎหมายได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และก่อนที่จะมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และโดยที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวมิได้มีการบัญญัติและกำหนดบทเฉพาะกาลให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังเพื่อให้สามารถจ่ายเงินค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะกฎหมายและระเบียบดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่จ่ายเงินรางวัล/ค่าป่วยการสำหรับที่ปรึกษากฎหมายประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพ การให้ความสงเคราะห์ และการให้โอกาสเด็กและเยาวชนกลับตนเป็นพลเมืองที่ดียิ่งกว่าการลงโทษ มิได้มุ่งหมายเพียงการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนเท่านั้น เห็นได้ว่า คุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นทนายความตามมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กับคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ มีความแตกต่างกัน จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในคดีเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๕๐/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การราชทัณฑ์

ตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ประกอบกับมาตรา ๙๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ การจะกำหนดให้สถานที่ใดมีสภาพ
เป็นเรือนจำเพื่อการควบคุมกักขังผู้ต้องขังและเป็นเรือนจำประเภทใด รวมทั้งจะใช้คุมขังผู้ต้องขัง
กรณีใดนั้น เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะกำหนดประเภทหรือชั้น
ของเรือนจำ หรือสั่งให้จัดอาณาเขตภายในเรือนจำออกเป็นส่วน ๆ รวมทั้งมีอำนาจในการแยก
ประเภทของผู้ต้องขังเพื่อควบคุมภายในเรือนจำตามประเภท ชั้น หรือเพศของผู้ต้องขังได้
การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความปลอดภัยของผู้ต้องขังและการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำ ตลอดจน
เพื่อความเหมาะสมในการควบคุมกักขัง แก้ไข บำบัด พื้นฟู ผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่เหมาะสม และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคำสั่งดังกล่าว
เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้มุ่งหมายให้บังคับแก่กรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎ ซึ่งมีได้อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยในคดีอาญา ซึ่งอัยการศาลทหารเป็นโจทก์
ยื่นฟ้องต่อศาลทหารกรุงเทพ กรณีที่ถูกกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานกระทำร้าย
แก่ประชาชนด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายของแผ่นดิน โดยนำเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และในระหว่าง
การพิจารณาคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราว
แขวงถนนนครไชยศรี ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการกำหนดเขตเรือนจำชั่วคราวขึ้นในพื้นที่
กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ เรียกชื่อว่า เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี
เพื่อใช้เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง



และดำเนินงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเนื้อหาไม่ชัดเจน ขัดต่อหลักกฎหมายปกครองทั่วไปและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีลักษณะเป็นการบิดเบือนการใช้อำนาจโดยไม่สุจริต ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นการใช้ดุลพินิจเลือกมาตรการที่ไม่พอสมควรแก่เหตุ และกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราว นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะเห็นได้ว่า ในการจะกำหนดให้สถานที่ใดมีสภาพเป็นเรือนจำเพื่อการควบคุมกักขังผู้ต้องขัง และเป็นเรือนจำประเภทใด รวมทั้งจะใช้คุมขังผู้ต้องขังกรณีใด ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจำ หรือสั่งให้จัดอาณาเขตภายในเรือนจำออกเป็น ส่วน ๆ และมีอำนาจในการแยกประเภทผู้ต้องขังเพื่อควบคุมภายในเรือนจำตามประเภท ชั้น หรือเพศของผู้ต้องขังได้ ต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำไม่ว่าจะเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าพนักงานเรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความเหมาะสมในการควบคุมกักขังแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยที่ผู้ต้องขังในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไม่ควรจะรวมคุมขังกับผู้ต้องขังอื่นเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายของผู้ต้องขัง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัย และความเหมาะสมในการคุมขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษที่ไม่ควรจะรวมคุมขังอยู่กับผู้ต้องขังอื่น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เหมาะสม และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๔๐ และข้อ ๔๒ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และเมื่อคำสั่งที่พิพาทเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้มุ่งหมายให้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่อาจขัดแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการกระทำทางปกครองประเภทคำสั่งทางปกครองเท่านั้น ส่วนคำว่า “ผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษ” เป็นถ้อยคำตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษที่สมควรแยกควบคุมกักขังจากผู้ต้องขังคดีตามความผิดอื่นตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าวเท่านั้น การกำหนดโดยฐานะความผิด



ผู้ต้องขังที่จะถูกควบคุมที่เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีจึงมิได้คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือขัดต่อหลักกฎหมายปกครอง และกรณีมิได้เป็นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ดุลพินิจ อย่างกว้างขวางเกินสมควรที่จะนำผู้ต้องขังคดีอาญาใด ๆ มาควบคุมกักขังที่เรือนจำชั่วคราวดังกล่าวได้ ส่วนการที่ห้องขังภายในเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีมีผนังทึบสีดำไม่มีหน้าต่าง ประตูเป็นลูกกรง มีลักษณะโปร่งมิได้มีลักษณะปิดทึบ ในห้องมีเตียงนอน และระบบสุขาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่เผยแพร่ในข่าวกรมราชทัณฑ์ กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่า เรือนจำชั่วคราวดังกล่าวมีห้องขังหลายลักษณะ ทั้งที่มีประตูปิดทึบและประตูลูกกรง และผู้ต้องขังแต่ละรายจะถูกควบคุมกักขังในห้องขังที่แตกต่างกัน ตามพฤติการณ์ของคดีโดยผู้ต้องขังยังมีสิทธิขอรับการเยี่ยมได้วันละครั้งในวันราชการปกติตามข้อ ๘ ของข้อบังคับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ต้องขังจึงได้รับโอกาสให้พบญาติสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง ด้วยกันหรือติดต่อบุคคลภายนอกเรือนจำได้ตามสมควร กรณีจึงมิได้มีลักษณะที่ไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่ ๖๖๕/๒๕๕๔ เรื่อง มาตรการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ข้าราชการทหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บัญชาการเรือนจำเป็นผู้คุมพิเศษ ทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังรวมอยู่ด้วย เพื่อให้การควบคุม ผู้ต้องขังและการดำเนินงานของเรือนจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็เป็นกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจำ มีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานนอกสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นผู้คุมพิเศษโดยให้มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้คุมสามัญได้ตามข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนน นครไชยศรี ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๖๕/๒๕๖๖)

การดำเนินคดีอาญากับการดำเนินการทางวินัยแก่นักโทษเด็ดขาด เป็นกระบวนการ ที่แยกต่างหากจากกัน การดำเนินคดีอาญามุ่งประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ส่วนการดำเนินการทางวินัยมุ่งไปที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของงานราชการในกรมราชทัณฑ์ ดังนั้น กรณีนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำถูกดำเนินคดีอาญา และไม่ว่าผลคดีอาญาจะเป็นอย่างไร นักโทษเด็ดขาดดังกล่าวก็อาจถูกดำเนินการทางวินัยได้ เมื่อปรากฏว่ามีการพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ที่นอนของนักโทษเด็ดขาด ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามอยู่ในเรือนจำอันเป็นการประพฤติดิฉริยะวินัย ของราชทัณฑ์ แม้ในคดีอาญาศาลจะยกฟ้องในข้อหาตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ แต่ก็ถือว่าการกระทำนั้นมีมูลว่าเป็นความผิดวินัย การที่ผู้บัญชาการเรือนจำ อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ข้อ ๑๐๖ (๓) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๑ ออกตามความ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ข้อ ๔ (๑) (ฉ) และระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๔ (๔) ออกคำสั่งลงโทษลดชั้น



ของนักโทษเด็ดขาดคนดังกล่าวจากชั้นเยี่ยมลงเป็นชั้นเลวมาก ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกจำนวนสามสิบวัน และตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อ มีกำหนดสามเดือน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง ได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยลดชั้นผู้ฟ้องคดีจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน ๓๐ วัน และตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อมีกำหนด ๓ เดือน เนื่องจากมีการตรวจค้นบริเวณตึกเรือนนอนพบสิ่งของต้องห้ามประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นอนของผู้ฟ้องคดี ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีในความผิดต่อพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มีคำพิพากษายืน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยอ้างคำพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เห็นว่า การดำเนินคดีอาญากับการดำเนินการทางวินัยแก่นักโทษเด็ดขาด เป็นกระบวนการที่แยกต่างหากจากกัน โดยการดำเนินคดีอาญามุ่งประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ส่วนการดำเนินการทางวินัยมุ่งไปที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของงานราชการในกรมราชทัณฑ์ ดังนั้น กรณีนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำถูกดำเนินคดีอาญา และไม่ว่าผลคดีอาญาจะเป็นอย่างไร นักโทษเด็ดขาดดังกล่าวก็อาจถูกดำเนินการทางวินัยได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใต้ที่นอนของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่ต้องสันนิษฐานว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิ่งของต้องห้ามอยู่ที่ตัว อันเป็นการประพฤติดุริยะเบียดวินัยของราชทัณฑ์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อาศัยอำนาจตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ข้อ ๑๐๖ (๓) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวข้อ ๔ (๑) (ฉ) และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๔ (๔) มีคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว แม้ต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ จะพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพนักงานอัยการไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางเข้ามาในเรือนจำหรือได้รับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางจากผู้ใดตามที่อ้างมาในคำฟ้อง จึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางเข้ามาในเรือนจำหรือรับไว้จากผู้ใด ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความผิดตามฟ้องนั้น เป็นคนละกรณีกับการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย และองค์ประกอบของฐานความผิดทางวินัยก็แตกต่างกัน โดยความผิดวินัยข้างต้น เพียงแต่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำก็เป็นความผิดวินัยแล้ว แม้จะมีได้เป็นผู้นำสิ่งของต้องห้ามนั้นเข้าไปเองก็ตาม เมื่อผลการสอบสวนของเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปรากฏจากการตรวจค้นพบโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่นอนของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งตามคำพิพากษา

